

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 632/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายเฮียงคองหรือเง็กคองหรือหยิ่งหรือเฮ็ก

คองหรือเง็กฮุ้น

จำเลย

แช่ตั้ง กับพวก

จำเลย

นายเฮกคองหรือเง็กคอง แช่ตั้ง จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 265 วรรคหนึ่ง จำคุก 2 ปี ตามมาตรา 287 ๔ฯพระราชบัญญัติปราบ
การทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พุทธศักราช 2471มาตรา 3 อีกกระทง
หนึ่ง ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี
เรียงกระทงลงโทษรวมจำคุก 3 ปีข้อหาอื่นยก ๔ฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานปลอมหนังสือเดินทาง
ของเมืองฮ่องกง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265,83 อีกกระทงหนึ่ง จำคุก 2
ปี รวมเป็นโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ทั้งสิ้น 5 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 125)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของทนายจำเลยที่ 1 และผู้
ขอประกัน (อันดับ 124 แผ่นที่ 3,1,2)

จำเลยที่ 1 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง(อันดับ 121 แผ่นที่ 2,3)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 88)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 1 เฉพาะข้อหาปลอม
หนังสือเดินทางของเมืองฮ่องกง ส่วนฎีกาของจำเลยที่ 1 ในข้อหาอื่นที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ยืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับเพราะ
เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้น
ต้น จึงไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ในระหว่างฎีกา ให้ยก
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 1 เฉพาะข้อหาปลอม
หนังสือเดินทางของเมืองฮ่องกง ส่วนฎีกาของจำเลยที่ 1 ในข้อหาอื่นที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ยืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับเพราะ
เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้น

ต้น จึงไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ในระหว่างฎีกา ให้ยก
คำร้อง

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-สุชาติ จิระชาติ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>